

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ, et al.	CASO CIVIL NÚM.: PO2025CV00467
Demandantes	Salón 601
V.S.	SOBRE:
GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC	INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL
Demandado	ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161-2009, SEGÚN
	ENMENDADA

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el codemandante, Municipio de Juana Díaz, por conducto de los abogados que suscriben y muy respetuosamente ALEGAN y SOLICITAN:

El 19 de marzo de 2025, la parte demandada compareció por primera vez en el caso de epígrafe y, a sabiendas de que el presente caso es uno de trámite extraordinario, solicitó una breve prórroga de cinco (5) días naturales para presentar su alegación responsiva y defensas de carácter jurisdiccional. El 20 de marzo de 2025, este Honorable Tribunal le concedió la prórroga solicitada para que en o antes del lunes 24 de marzo de 2025, la parte demandada presentase su alegación responsiva.

Transcurrido el término concedido por el tribunal, y sin proveer justificación alguna, la parte demandada presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil o para que se Dicte Sentencia Sumaria al Amparo de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. En el día de ayer este Honorable Tribunal emitió una Orden mediante la cual le concede a las partes hasta el próximo 1 de abril para expresarnos en torno a la celebración de la vista de injunction pautada para el 4 de abril de 2025, en atención al término de 20 días que provee la Regla 8.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 8.2, para que los demandantes se opongan a la moción dispositiva tardíamente presentada por la parte demandada.

En cumplimiento con lo ordenado, nos parece que lo más prudente es que se posponga la vista para una fecha posterior a que los demandantes puedan reaccionar a la moción dispositiva¹ y el tribunal tenga oportunidad de atenderla.

¹ En la medida que la parte demandada cuestiona, entre otros planteamientos, la jerarquía del Municipio de Juana Díaz, nos encontramos en el proceso de recopilar los documentos acreditativos para atender dicho asunto, lo cual nos puede tomar varios días.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que se entienda cumplida su orden del 27 de marzo de 2025, y deje sin efecto la vista de injunction pautada para el 4 de abril de 2025, hasta que se atienda la moción dispositiva presentada por la parte demandada.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 28 de marzo de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

M.L. & R.E. LAW FIRM

Cobian's Plaza, Suite 404
1607 Avenida Juan Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00909
Teléfono (787) 999-2972

f/JORGE MARTÍNEZ LUCIANO

R.U.A. Número 13,011
e-mail: jorge@mlrelaw.com

f/EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO

R.U.A. Número 15,772
e-mail: emil@mlrelaw.com